



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVE INSTITUCIONAL BELL206 C-08, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA.”



1. OBJETO REQUERIDO.

Se requiere materializar la “**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVE INSTITUCIONAL BELL206 C-08, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA..**”, conforme a los siguientes requerimientos técnicos:

NRO	COMPONENTE	NUMERO DE PARTE	CANT.	PLAZO DE ENTREGA	CONDICIÓN
1	ELEMENT FILTER	206-040-128-001	04	60 DÍAS	NUEVO
2	NUT	AN320-6 MS14145L6	50	60 DÍAS	NUEVO
3	WASHER	AN960-617 NAS1149F0663P	100	60 DÍAS	NUEVO
4	PACKING PREFORMED	MS29561-236 M83248/1-236 AS3209-236	100	60 DÍAS	NUEVO
5	ROD	206-011-725-003	02	60 DÍAS	NUEVO
6	PIN, COTTER	MS24665-151	300	60 DÍAS	NUEVO
7	PACKING PREFORMED	M83248/1-912 NAS617-12	50	60 DÍAS	NUEVO



8	WASHER	AN960C416 NAS1149C0463R	100	60 DÍAS	NUEVO
9	BOLT	206-011-730-001 206-011-730-003 206-011-736-001	20	60 DÍAS	NUEVO
10	BUMPER	206-010-777-001	05	60 DÍAS	NUEVO
11	NUT	NAS1291-7 NAS9926-7L NAS1805-7	50	60 DÍAS	NUEVO
12	WASHER	MS14155-7	100	60 DÍAS	NUEVO
13	BOLT	NAS1307-26 NAS6607-26 20-057-7-26	20	60 DÍAS	NUEVO
14	TEMPLATE YELOW BORDER (370 DEG F)	6000-3	05	60 DÍAS	NUEVO
15	TEMPLATE RED BORDER (330 DEG F)	6000-1	05	60 DÍAS	NUEVO
16	BOLT	AN4-6A	50	60 DÍAS	NUEVO



17	FILTER ASSY FUEL	222-366-621-003 222-366-621-101 222-366-621-103	02	60 DÍAS	NUEVO
18	FILTER PARTS KIT FUEL	HD651510 KD651511 1743645-03	02	60 DÍAS	NUEVO
19	GASKET	306023 222-366-644-001 222-366-644-003	50	60 DÍAS	NUEVO
20	PACKING	MS29513-238	50	60 DÍAS	NUEVO
21	BOLT	20-057-6-48D	10	60 DÍAS	NUEVO
22	BOLT	NAS1305-19D NAS6605D19 20-057-5-19D	50	60 DÍAS	NUEVO

Producto debe contar con certificado de trazabilidad, formulario 8130 o similar, válido ante autoridad aeronáutica DGAC.

La presente adquisición considera componentes que son calificadas pertrechos, de conformidad al Decreto Ley N° 480, de 1974, del Ministerio de Hacienda, modificado por la Ley N° 19.924 de 2004, el oferente deberá considerar que están excluidos el IVA y los Aranceles Aduaneros.

ASPECTOS A CONSIDERAR:

- El proveedor que se adjudique la Compra Ágil debe contemplar la entrega de los productos, bienes o servicios, desde y hasta los hangares de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, ubicada en Avenida Fernando Castillo Velasco N° 7941, comuna de la Reina, interior del Aeródromo Eulogio Sánchez, sin costo alguno para Carabineros de Chile.
- Se debe considerar por parte del proveedor, las condiciones que permitan seguridad para el traslado de los repuestos productos y/o bienes, impidiendo que se genere daño alguno.
- El **análisis de ofertas** será desarrollado conforme **numeral 2** del presente.



- **Ofertar conforme numeral 3.1**
- La garantía de los productos constará de **12 meses** a contar de la fecha de recepción de los Productos/Servicio, según corresponda. La respuesta del proveedor en Chile no debe superar las 12 horas desde que es activada la garantía considerando días hábiles, festivos o fines de semana. Asimismo, los cargos por fletes y seguros, que sean motivo de la garantía, serán de cargo del proveedor.

2.METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El consejo evaluara la tabla a aplicar según sea la necesidad:

- a) Criterio más económico.
- b) Plazo de entrega.

Para que la Oferta sea incorporada y evaluada tanto técnica como económicamente, debe cumplir con la totalidad de los requerimientos administrativos exigidos en el presente anexo, una vez corroborado éstos, dará paso a la siguiente etapa del proceso.

Detalle:

Oferta Económica	80 %
Plazos de Entrega	20 %
TOTAL	100 %

Para la asignación de las respectivas ponderaciones se utilizará los siguientes métodos:

OFERTA ECONÓMICA:

$$Oferta\ económica = \frac{Oferta\ más\ económica}{Oferta\ a\ evaluar} \times 80$$

PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CORRIDOS MÁXIMO

Para la evaluación de este criterio, se compararán las ofertas de tiempos de entrega (en días corridos) presentadas por los oferentes. Se asignará el puntaje máximo a la oferta que proponga el menor tiempo de entrega. Las demás ofertas recibirán un puntaje inversamente proporcional al tiempo ofertado.

Para el cálculo del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:

$$Puntaje = \frac{Oferta\ menor\ plazo}{Plazo\ a\ evaluar} \times 20$$

Donde:

- **Puntaje:** Es el puntaje final obtenido por el oferente en el criterio Plazo de Entrega.
- **Oferta menor plazo:** Es el menor plazo de entrega (en días) ofertado entre todas las propuestas válidamente aceptadas.
- **Plazo a evaluar:** Es el plazo de entrega (en días) ofertado por el proponente que se está evaluando.
- **20:** Es el puntaje máximo asignado a este criterio (correspondiente al 20% de la ponderación total).

Condiciones de Admisibilidad del Plazo: Sin perjuicio de la aplicación de la fórmula, y en consideración a la necesidad de celeridad de la Repartición, **serán declaradas inadmisibles** y



no pasarán a evaluación las ofertas que indiquen un plazo de entrega igual o superior a **61 días**, tal como se señala en las consideraciones de estas bases.

Asimismo, no podrán condicionar su plazo de entrega, de lo contrario serán eliminados del presente proceso.

3. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

El proceso de Compra Ágil, “**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVE INSTITUCIONAL BELL206 C-08, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA.**”, se llevará a cabo de conformidad a lo contenido en la Ley N° 19.886, en concordancia a la Ley 21.634, por tratarse de bienes de simple y objetiva especificación, para lo cual se materializará dicho proceso de conformidad al procedimiento de compra denominado Compra Ágil.

3.1 *Forma de Presentación de las Propuestas.*

La propuesta deberá presentarse de la siguiente forma, según corresponda:

Oferta Técnica: Deberá ser presentada a través de la aplicación correspondiente de la plataforma www.mercadopublico.cl, y se deberá publicar toda aquella información que permita evaluar la propuesta de acuerdo con lo especificado en el presente anexo.

Toda esta información deberá ser ingresada a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, como documento(s) adjunto (s) en archivo de formato compatible con MS-Office, .pdf o .txt.

Oferta Económica: Deberá ser presentada a través del sitio Web www.mercadopublico.cl.

PRECIO: Se deberá presentar el precio en moneda \$ Dólar Americano USD, indicándose siempre:

- **Precio Unitario.**
- **Valor Neto (F.O.B)**
- **Valor C.I.F.**
- **Cantidad y descripción de especies**
- **Forma de pago junto con los antecedentes necesarios para ello**
- **Desglose de costos por Fletes, Seguros y Otros**

Si la oferta dice relación con componentes que son calificadas pertrechos, de conformidad al Decreto ley N°480, de 1974, del Ministerio de Hacienda, modificado por la Ley N°19.924 de 2004, el oferente deberá considerar que están excluidos el IVA y los Aranceles Aduaneros, según corresponda.

Los oferentes deberán tener presente que los valores ofertados no considerarán reajustes ni intereses de ninguna naturaleza.

La oferta económica deberá desglosar los costos por Fletes, Seguros y Otros,.

- **PLAZO DE ENTREGA:** En la oferta económica deberá incluirse el plazo de entrega, debiendo ser indicado en cantidad de **DÍAS CORRIDOS**. En caso de indicarse en días hábiles, para efectos de evaluación y asignación de puntaje, se considerará la suma de los días hábiles ofertados, más los días inhábiles contemplados dentro del plazo ofertado.

La condición anterior deberá ser notificada por el proveedor con anterioridad a la finalización del plazo inicial, donde este quedará suspendido hasta la respuesta y resolución de la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales Zona de Fronteras y Serv. Especiales, donde se sumarán al plazo inicial los días que se soliciten por el proveedor.



Las ofertas que presenten los proponentes, deberán tener una vigencia de al menos 60 días corridos, a contar de la fecha de presentación de la propuesta. Se entiende que por el solo hecho de presentar una oferta, si nada dice a este respecto, el proponente le otorga la vigencia antes mencionada. La presentación y contenidos, tanto de la oferta económica, como de la oferta técnica, serán de responsabilidad del representante legal del oferente.

No se aceptarán ofertas que se encuentren sujetas a condición alguna, como, por ejemplo: Ítems sujetos a previa venta, valores de gastos, fletes o seguros estimados y que puedan variar u otros condicionantes, siendo esta ejemplificación no taxativa.

Después del día y hora indicados en el portal mercadopublico.cl no se recibirán más ofertas.

3.2 Errores u Omisiones

En todo caso, el Depto. Apoyo a las Oper. Policiales podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, en la medida que las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afectaren los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

Asimismo, la entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Para la corrección de estos errores u omisiones, los proveedores tendrán un plazo de 3 (tres) días, contados desde el requerimiento, el que se informará a través del Sistema.

Carabineros de Chile contará con un plazo de hasta 08 días hábiles para efectuar observaciones a las facturas presentadas, lo que se estipulará en el contrato que se suscriba con el adjudicatario. La Institución no pagará intereses, reajustes ni indemnizaciones de ningún tipo ante eventuales atrasos en los pagos.

3.3 Calificación de las Ofertas

Las ofertas de los proponentes serán calificadas en una única instancia por el Depto. Apoyo a las Oper. Policiales, quien será responsable de la evaluación, selección y adjudicación de la o las propuestas.

Será responsabilidad de los Proponentes haber entregado toda la información que permita a la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales efectuar la evaluación de sus ofertas.

3.4 Consultas de los Oferentes a la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales

Los oferentes podrán realizar consultas al Depto. Apoyo a las Oper. Policiales, referido a conceptos Administrativos y Técnicos de la licitación, por medio del correo electrónico de la Unidad de compras, no siendo necesario que se identifique al oferente o a la empresa al momento de realizar la consulta.

3.5 Consultas de la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales a los Oferentes.

De considerarlo necesario, y sin perjuicio de lo señalado en estas Bases, el Depto. Apoyo a las Oper. Policiales podrá requerir aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las aclaraciones que el Departamento solicite, no podrán



referirse a elementos esenciales o que afecten el tratamiento igualitario de los oferentes o al principio de sujeción a las Bases. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas, pasarán a formar parte integrante de los antecedentes de la contratación y las bases, en caso de ser adjudicada y deberán ser publicadas en su oportunidad en el portal www.mercadopublico.cl.

3.6 Evaluación de las Ofertas.

Las propuestas serán evaluadas, conforme a los criterios de adjudicación especificados en documento adjunto en las Bases de Licitación / Requerimientos técnicos y Administrativos (Anexo Bases Técnicas, Criterios y Metodología de Evaluación) y señalados también en Bases Electrónicas realizadas en el portal www.mercadopublico.cl, utilizando para cada ítem a calificar los criterios y ponderaciones establecidos en los anexos correspondientes a las señaladas.

La evaluación será efectuada por el Consejo de Adquisiciones del Depto. Apoyo a las Oper. Policiales asesorada en la parte técnica por personal especializado del (los) organismo(s) Institucional(es) que corresponda(n) según la adquisición de que se trate y/o del órgano requirente.

3.7 Causales para dejar sin efecto la adjudicación.

La adjudicación podrá ser dejada sin efecto en los siguientes casos:

- a) Si el oferente no acepta la orden de compra, dentro de los plazos fijados para ello en estas Bases.
- b) Si el oferente adjudicado le sobreviene alguna inhabilidad con Carabineros de Chile, de aquellos establecidos en el artículo 4° de la ley N° 19.886 o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, o en otra norma legal o reglamentaria.
- c) Si el oferente adjudicado no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, cumplido el plazo establecido en el numeral 2.1.
- d) Si el oferente no adjunta la totalidad de la documentación exigida antes de la emisión de orden de compra.
- e) Si el oferente adjudicado rechaza expresa o tácitamente la adjudicación. Se entenderá como rechazo tácito, cuando el oferente no acepta la orden de compra dentro del plazo de 48 horas hábiles, contados desde la referida publicación para aceptar la orden de compra en forma electrónica.
- f) Si el oferente adjudicado realiza servicios y/o entrega repuestos en una condición no solicitada en las Bases Administrativas.
- g) Si el oferente adjudicado aumenta el valor de su oferta económica.

En todos estos casos, Carabineros de Chile podrá adjudicar la presente Licitación, al siguiente oferente mejor evaluado que haya participado en la Licitación y que hubiere cumplido con los requisitos exigidos, o bien, declarar desierta la Licitación, según mejor convenga a los intereses del Fisco-Carabineros de Chile.

4. DISPOSICIONES CONTRACTUALES.

4.1 Documentación Integrante del Contrato.



La presente contratación se formalizará mediante la emisión de la respectiva **orden de compra** y la aceptación de esta por parte del oferente adjudicado.

Para este procedimiento licitatorio, la orden de compra hará las veces de contrato y considerará como partes integrantes de la misma, los siguientes documentos:

- a) Bases Técnicas y Administrativas, anexos correspondientes, y las modificaciones a este si las hubiere.
- b) Las Preguntas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases.
- c) La Oferta Técnica.
- d) La Oferta Económica.
- e) Otros antecedentes documentados que proporcione y/o solicite el Depto. Apoyo a las Oper. Policiales.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considera parte del proceso licitatorio cualquiera obligación que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. En caso de contradicción se estará a la interpretación más favorable para el Depto. Apoyo a las Oper. Policiales.

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases, como marco básico.

Los precedentes documentos son de carácter público en atención a la naturaleza de la Licitación.

4.2 Requisitos del Proveedor y Plazo para la Emisión de la Orden de Compra.

El proveedor adjudicado deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado de Chile Proveedores, al momento de la emisión de la orden de compra y hasta la entrega y recepción conforme de las componentes licitadas.

4.3 Antecedentes Requeridos

Si alguno de los documentos requeridos para la suscripción del contrato se encuentra digitalizado, actualizado y a disposición de Carabineros de Chile en el Registro de Proveedores, no será necesario adjuntarlos físicamente, debiendo señalar esto por parte del oferente.

4.4 Orden de Compra.

En un plazo no superior a 5 días contados desde la fecha de publicación de la Resolución de Adjudicación se emitirá la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl.

El proveedor adjudicado tendrá el plazo de 48 horas hábiles, contados desde la referida publicación para aceptar la orden de compra en forma electrónica. En caso contrario, se entenderá que el proveedor rechaza la adjudicación y Carabineros se reserva el derecho para dejar sin efecto la resolución de adjudicación y dictar una nueva, adjudicando al siguiente oferente mejor evaluado, o declarará desierta la licitación.

4.5 Documentos de embarque requeridos, seguros y fletes.

Será responsabilidad del proveedor adjudicado remitir con la mayor antelación posible la documentación de embarque respectiva, **EN ORIGINAL**, la que deberá ser por cada orden de compra asociada a este proceso de licitación pública y la totalidad de los componentes y/o bienes en ella señalados. Por tanto, no podrá incluir otras órdenes de compra en la misma documentación, así como tampoco podrá incluir componentes y/o bienes distintos a los señalados en la respectiva orden de compra. De contravenir lo señalado anteriormente, no se



aceptará los bienes asociados a esa orden de compra, sino, hasta la regularización de la documentación de embarque respectiva.

Por otra parte, es responsabilidad del proveedor adjudicado la correcta confección de la documentación de embarque, donde debe concordar aquella información con la respectiva orden de compra del proceso licitatorio. Si dicha documentación de embarque posee algún error, es deber del proveedor modificar la documentación que este Depto. Apoyo a las Oper. Policiales indique, así, de esta forma, evitar sanciones a Carabineros de Chile por solicitud de modificación de “Declaración de Ingreso” de la internación al país de algún repuesto o servicio aeronáutico, conforme lo estipula normativa vigente en “Ordenanza de Aduanas”, Decreto con Fuerza de Ley 30, y Resolución Exenta N° 5115 del Subdepartamento de Procesos Aduaneros del Servicio Nacional de Aduanas de fecha 20 de octubre de 2010.

Toda aquella documentación deberá ser enviada al Depto. Apoyo a las Oper. Policiales de la Zona de Fronteras y Serv. Especiales de Carabineros de Chile, cuya dirección corresponde a Catedral N°1377, piso 5.

Lo anterior a fin de proceder, en momento oportuno, a realizar la debida tramitación correspondiente al proceso de internación de los productos.

Los seguros y fletes deben ser tomados por la empresa adjudicada a su nombre, no utilizando en consecuencia, la personería de Carabineros de Chile para el registro en los documentos pertinentes, siendo el proveedor el responsable de activar el seguro y tomar contacto con la compañía correspondiente.

4.6 Precio y Forma de Pago.

El precio será pagado con un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura correspondiente. Así, solo se recepcionará la respectiva factura luego de haber sido recepcionado conforme en cantidad y calidad la totalidad de los componentes adquiridas por parte de Carabineros. Por lo tanto no se aceptarán entregas parciales para el pago de facturas.

Las facturas deberán extenderse exclusivamente en la moneda en la cual se hubiere presentado la oferta adjudicada, así como deberá extenderse a nombre de:

- ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS.
- R.U.T. 61.978.700-5.
- AMUNATEGUI NRO. 519, PISO 4, EDIFICIO CENTENARIO.
- COMUNA SANTIAGO.

Carabineros de Chile podrá realizar la observación a la (s) facturas de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.983 y someterá el proceso de pago de acuerdo a la Ley N° 21.131.

Cuando los proveedores adjudicados entreguen componentes del extranjero, deberán actuar como representante y en consecuencia deberán traer los productos a nombre de Carabineros de Chile si son consideradas pertrechos, acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 480, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 29.05.1974 y modificado por la Ley N° 19.924, publicada en el Diario Oficial el 09.01.2004, en virtud de la cual se modificó la normativa relativa a la importación de las mercancías del sector Defensa.

A su vez, si las mercancías no son calificadas como pertrechos, se someterán al régimen general de importación, quedando afectas a los aranceles aduaneros e impuestos, los cuales serán de cargo de Carabineros de Chile y agregados a la factura.

La Institución realizará el pago a través de transferencia electrónica de fondos, conforme a la Ley N° 21.298, la cual se pagará el precio conforme a la cláusula de compra DDU, mediante transacción electrónica a nombre del proveedor extranjero o usuario Zona Franca, cuando las



componentes hayan sido recepcionadas conforme en calidad y cantidad por Carabineros de Chile en dependencias de la Prefectura Aérea y se haya extendido el certificado respectivo por parte de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile.

4.7 Gastos por Operación de Comercio Exterior.

Los gastos que a continuación se detallan serán de cargo del proveedor:

- a) Los generados por almacenaje y otros.
- b) Los gastos de desconsolidación, apertura manifiesta y división de bultos.
- c) Los gastos por los fletes desde los puertos Nacionales de arribo o Zona Franca, a los hangares de la Prefectura Aérea.
- d) Los gastos por concepto de pasajes desde las dependencias destinadas hasta los recintos aduaneros correspondientes,

Para las formas de pago antes señaladas, la Factura Proforma deberá completar cuidadosamente cada uno de los puntos que a continuación se indican, según corresponda:

Identificación:

- Proveedor extranjero o beneficiario.
- Representante en Chile debidamente acreditado.
- Dirección de Logística de Carabineros, ordenante.
- Personalidad Jurídica.

Forma de Pago:

- Carta de Crédito, a la vista, intransferible, irrevocable y confirmada, al proveedor extranjero o usuario Zona Franca, según sea el caso.
- Cobranza al proveedor extranjero y/o usuario Zona Franca.
- Transferencia Bancaria al proveedor extranjero o usuario Zona Franca, según sea el caso.

Cláusula de pago:

- D.D.P.
- Con todo, los costos de flete entre el Puerto o Aeropuerto de llegada y las bodegas del comprador deben ser decargo del vendedor, beneficiario o su representante en Chile.

Embarque Parcial:

- Debe justificarse la necesidad de los embarques parciales; en principio no se aceptan.

Transbordos :

- Debe justificarse la necesidad de trasbordo; en principio no se aceptan.

Gastos Bancarios:

- Del vendedor, beneficiario o representante en Chile.

Gastos Almacenaje:

- Del vendedor, beneficiario o representante en Chile.

Desconsolidación:

- Del vendedor, beneficiario o representante en Chile.

Plazo Embarque:



- El plazo máximo para embarcar debe ser coincidente con el plazo de entrega indicado en la oferta e incorporado al contrato de compraventa respectivo, si correspondiese.

Tipo de Embalaje:

- Debe ser consecuente con las características de la carga.

Seguro:

- Debe ser contra todo riesgo, tipo A, 60 días en Aduana, de bodega a bodega y adicionales de guerra, huelga y catástrofe natural.

Documentos Anexos:

- Certificado de calidad, emitido por autoridad competente e internacionalmente reconocido.

4.8 Plazo y lugar de entrega.

El plazo de entrega se estipulará en las respectivas Órdenes de Compra generadas electrónicamente en el portal público de acuerdo a la oferta presentada por el proveedor que resulte adjudicado, sin perjuicio de ello en caso de que exista alguna diferencia entre el plazo de entrega señalado en la Orden de Compra y en la oferta del adjudicada se dará preferencia a lo señalado en la oferta adjudicada.

El plazo de entrega será de días corridos y se contará desde el día hábil siguiente a la emisión de la orden de compra electrónica. No obstante, a lo anterior, los bienes y servicios serán inspeccionados visualmente conforme a cantidad y calidad por parte de los especialistas de la Prefectura, así como se revisará también la totalidad de los antecedentes documentales requeridos para con ello realizar la recepción final conforme a lo señalado en el numeral 4.9 de estas Bases.

Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o resolución alguna.

Asimismo, el plazo que medie entre la entrega de los antecedentes requeridos para presentar en el Servicio Nacional de Aduanas, del total de lo consignado en la declaración de ingreso, hasta que dicha declaración sea timbrada y firmada por la autoridad competente, será descontado del plazo de entrega sin necesidad de resolución alguna.

Las especies deberán ser entregadas y descargadas en Dependencias de la Prefectura Aérea por parte del proveedor, quien deberá coordinar con la Sección Logística de la Prefectura Aérea el día y hora a realizar la internación de los bienes en el Servicio Nacional de Aduanas.

No obstante, lo anterior, de tratarse de un componente u objeto calificado como “pertrecho” se entenderá que el plazo de entrega se contabilizará hasta la fecha de la Declaración de Ingreso respectiva.

A la apertura de los productos y/o servicios adquiridos, deberá asistir el titular o en su defecto un representante de la empresa adjudicada, quien, en conjunto con los especialistas de la Prefectura Aérea, verificarán el estado en cuanto a calidad, cantidad y condiciones de bienes y/o servicios, u otros.

Se deja constancia, que la INASISTENCIA del titular o representante de la empresa, FACULTA al Comité de Recepción para proceder a la apertura y verificación del contenido en forma UNILATERAL.

4.9 Garantía de los Bienes.

La garantía técnica será ofrecida por los proveedores de acuerdo a lo señalado en las bases técnicas de licitación, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que



presenten. Toda oferta debe contener periodos de garantía de los bienes o servicios, de lo contrario no será aceptada la oferta económica y/o técnica.

De igual forma, las garantías, comenzarán a regir a contar de la fecha de recepción en la Prefectura Aérea, respecto a los bienes y/o servicios. Por tanto, no son válidos los plazos referidos a garantía a contar de la fecha de facturación u otros, por lo que cada empresa oferente debe hacer una real estimación del plazo de duración de cada garantía.

4.10 Control de calidad.

Los componentes adjudicadas deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor, la cual deberá estar conteste con lo señalado en las especificaciones técnicas.

Carabineros de Chile previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos, realizará un control de calidad mediante inspección visual, con la finalidad de verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de los requisitos exigidos en la licitación.

Personal especializado verificará el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

En el caso de que la señalada inspección, presente observaciones ante incumplimiento de calidad y cantidad de los bienes y servicios adjudicados, se considerará que la entrega de los productos no se ha materializado, considerando la fecha de entrega definitiva el día en que sean subsanadas las observaciones por parte del Adjudicado, realizando el cobro de multas cuando corresponda.

En el evento de entregar anticipadamente las especies, y de que ésta sea rechazada, el proveedor contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles desde la notificación escrita del rechazo, para proceder al retiro de ésta desde las bodegas de Carabineros de Chile.

Excedido el plazo de 10 (diez) días desde la notificación del rechazo de las especies, Carabineros no se responsabilizará por el estado o calidad de los bienes a su retiro.

4.11 Multas.

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.



4.11.1 Procedimiento de Cobro de Multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará de ello al proveedor mediante la confección de una Resolución fundada, documento en el que constará detalle de la correspondiente multa en relación con días de retraso o aspectos relacionados a incumplimiento contractual según corresponda. Informando en la misma resolución los montos a pagar y antecedentes sobre los hechos en que aquélla se motiva. De lo anterior, el proveedor será notificado vía correo electrónico, pudiendo el proveedor enviar sus descargos a través de dicho correo. En lo sucesivo y para las demás comunicaciones respecto a multas se mantendrá el correo antes señalado.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 30 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior sin que se hayan presentado descargos, se entenderá que el proveedor no efectuará objeciones al cobro realizado por parte del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse de forma electrónica, siguiendo el mismo procedimiento del párrafo inicial.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación por medio de correo electrónico al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

La multa señalada deberá ser pagada por la empresa adjudicada mediante transferencia electrónica, cheque nominativo y cruzado o mediante Vale Vista a nombre de la Dirección de Logística de Carabineros en la moneda en que se realizó la Licitación o si es moneda extranjera, en moneda nacional al valor del cambio del día del cheque o vale vista emitido. De todos modos, el detalle relacionado a número de cuentas será informado al proveedor en el instante de ser notificado respecto una eventual multa.



4.12 Coordinación.

El oferente adjudicado designará un Ejecutivo Coordinador, que actuará como representante ante Carabineros, para los efectos de la administración del contrato respectivo (si correspondiere), y su designación deberá contar con la aprobación de Carabineros, reservándose el derecho de solicitar su cambio en el caso de que éste, a su juicio, no sea competente.

Cualquier cambio de la persona asignada a esta función deberá ser aceptada, expresamente por Carabineros. Lo anterior, sin perjuicio de la participación de los representantes legales, cuando ello se requiera.

4.13 Vínculos de Dependencia.

Se deja constancia que el contrato que se suscribirá será de prestación de servicios, o bien de adquisición de bienes, y no un Contrato de Trabajo, sin que existan vínculos de subordinación o dependencia alguna entre Carabineros de Chile y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales, la empresa tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador para con sus trabajadores.

4.14 Término Anticipado del Contrato y Modificación del Contrato.

Carabineros, por resolución fundada, podrá poner término anticipado al contrato. O su modificación, por alguna de las siguientes causales

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5. Por la incapacidad de la empresa adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
6. Por la no solución por el adjudicatario, dentro de los plazos convenidos, de los reparos que les sean formulados por escrito por parte de Carabineros de Chile.
7. Por otras causales que se señalen en las Bases o en el Contrato respectivo.
8. Rechazo de la Orden de Compra.
9. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

El aviso de término anticipado se hará por documento escrito despachado al domicilio registrado por el proveedor, el que también podrá ser enviado al proveedor mediante correo electrónico a la dirección señalada y establecida como contacto en el portal www.mercadopublico.cl, con diez (10) días corridos de antelación a la fecha en que se desea terminar el contrato, el cual se



entenderá notificado a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva y/o correo electrónico.

El término anticipado del contrato no obsta a que Carabineros se reserve el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

4.15 Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ante la ocurrencia de casos de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias no imputables al proveedor **dentro de los plazos de entrega estipulada en la respectiva Orden de Compra**, éste deberá dirigir una comunicación escrita a la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales de la Zona de Fronteras y Serv. Especiales de Carabineros de Chile, dentro de los 05 primeros días de acaecido el hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando los antecedentes que fundamenten su presentación.

Posterior a la fecha de plazo de entrega estipulada en Orden de Compra, será de cargo del proveedor los días atrasados, independiente que ocurra caso fortuito o fuerza mayor en circunstancias no imputables.

Carabineros de Chile, resolverá la petición mediante resolución fundada, de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados, sea rechazando la petición o aceptándola, total o parcialmente. En este último caso y cuando así se determine, el Sr. Prefecto de la Repartición, podrá requerir un pronunciamiento al Consejo de Adquisiciones de la Repartición, para aumentar el plazo por el tiempo que se estime razonable, de acuerdo con los antecedentes acompañados por el proveedor.

En el evento de otorgarse aumento de plazo, las multas establecidas en estas bases sólo se aplicarán a partir del día siguiente al vencimiento del referido aumento.

4.16 Procedimiento de Aplicación de Medidas para los Casos de Incumplimiento.

Detectada una situación que amerite la aplicación de alguna medida para los casos de incumplimiento contractual, ésta será comunicada al proveedor a través de un Acto Administrativo, el cual podrá ser comunicado por correo electrónico registrado en el portal www.mercadopublico.cl o mediante carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, la causal invocada y el monto de la multa, según corresponda.

A contar de la notificación o la toma de conocimiento de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo fatal de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinente.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Institución dictará la respectiva resolución fundada aplicando la medida correspondiente.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Institución tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución fundada que se notificará al adjudicatario por correo electrónico registrado en el portal www.mercadopublico.cl o mediante carta certificada, la cual se entenderá por notificada desde el día hábil siguiente de enviado el correo electrónico, o bien, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva, procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Derechos e Impuestos.



Todos los gastos de certificaciones, copias autorizadas u otros similares, como también los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de las Bases de Licitación u Orden de Compra, tales como los gastos notariales de celebración de contrato, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el contrato o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

4.17 Saneamiento de Vicios y Evicción.

El proveedor adjudicado que celebre contrato con Carabineros se hará responsable del saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios en conformidad a la ley, sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato y de las demás acciones que pudiese ejercer Carabineros para la indemnización de perjuicios y debido resguardo del interés fiscal.

4.18 Cesibilidad del Contrato.

El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

La cesión del crédito contenido en la factura emitida por el proveedor adjudicado se ajustará a lo establecido en la Ley N° 19.983 de fecha 15.12.2004.

En todo caso y sin que ello pueda afectar en modo alguno los derechos que correspondan al cesionario para exigir el pago del crédito, el proveedor adjudicado deberá notificar a la brevedad y por escrito a la Depto. Apoyo a las Oper. Policiales, respecto de la cesión efectuada.

4.19 Ampliación del Contrato.

Celebrado el contrato por las partes, éstas podrán acordar ampliar y reducir las cantidades a adquirir, por una sola vez, en las mismas condiciones pactadas inicialmente, previa dictación de resolución fundada del Depto. Apoyo a las Oper. Policiales, la cual establecerá los motivos justificantes para ello, siempre que no se afecte el principio de igual trato de los proveedores.

4.20 Declaración Esencial.

El (los) representante(s) de cada proponente declara(n) y asegura(n), documentada y legalmente, que su representada es una empresa legalmente constituida o reconocida y vigente; que son ellos personeros debidamente investidos por aquella para suscribir el eventual contrato y que, por consiguiente, él será plenamente eficaz y válido conforme al derecho chileno.

Además, declara(n) que el oferente ha leído íntegramente las bases de licitación, las ha entendido y se somete a ellas. La presente declaración se entenderá aceptada con la sola presentación de la propuesta.

4.21 Encargado del Procedimiento de Compra y Medio de Contacto.

Será encargado del Procedimiento de Compra Samantha Rojas Orellana, o quien lo subrogue en el cargo, Fono: +56 229222018

4.22 Otras cláusulas del contrato.



En el contrato que se suscriba, y más allá del contenido de las Bases Administrativas y Técnicas que le sirven de fundamento, las partes podrán libremente, de común acuerdo, estipular cualquier otra clase de cláusulas que estimen más conveniente a sus intereses, en la medida que no se contrapongan con los aspectos esenciales de la licitación.

4.23 Fijación del Domicilio y Competencia de los Tribunales.

El oferente que se adjudique la licitación acepta desde ya la competencia de los tribunales ordinarios de justicia radicados en la comuna y ciudad de Santiago, para todos los efectos legales y judiciales derivados de ésta licitación y del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO.

Detectada una situación que amerite la aplicación de alguna medida para los casos de incumplimiento contractual, ésta será comunicada al proveedor a través de un Oficio, el cual podrá ser comunicado por correo electrónico registrado en el portal www.mercadopublico.cl o mediante carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, la causal invocada y el monto de la multa, según corresponda.

A contar de la notificación o la toma de conocimiento de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo fatal de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinente.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Institución dictará la respectiva resolución fundada aplicando la medida correspondiente.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Institución tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución fundada que se notificará al adjudicatario por correo electrónico registrado en el portal www.mercadopublico.cl o mediante carta certificada, la cual se entenderá por notificada desde el día hábil siguiente de enviado el correo electrónico, o bien, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva, procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

6. DERECHOS E IMPUESTOS.

Todos los gastos de certificaciones, copias autorizadas u otros similares, como también los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de las Bases de Licitación u Orden de Compra, tales como los gastos notariales de celebración de contrato, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el contrato o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.